

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MONTY SERVICIOS, S.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. IVAN KOSTYN CHÁVEZ EN SU CARÁCTER DE SOCIO ADMINISTRADOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR”, Y POR OTRA PARTE FDM LOGISTICA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LUIS JORGE MARTÍNEZ ESPARZA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTATARIO”, Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A) Declara “EL PRESTADOR”, a través de su representante legal:

1. Ser una Sociedad Civil constituida de conformidad con la legislación mexicana, mediante la Escritura Pública número 48,313 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE), del día 02 (DOS) de octubre del año 2006 (DOS MIL SEIS) ante el Notario Público número 64 (SESENTA Y CUATRO), el licenciado Sergio Alejandro López Rivera en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
2. Que su representante legal cuenta con las facultades para la celebración del presente contrato y que a la fecha no se han revocado ni modificado.
3. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MSC061002PN4 (“M”, “S”, “C”, CERO, SEIS, UNO, CERO, CERO, DOS, “P”, “N”, CUATRO).
4. Tener su domicilio en la Avenida Los Pinos No. 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), Col. Los Pinos, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, México, C.P 45120 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE).
5. Que cuenta con las capacidades y aptitudes suficientes para la prestación de los servicios solicitados por “EL PRESTATARIO”.

B) Declara "EL PRESTATARIO", a través de su representante legal:

1. Ser una Sociedad Anónima constituida de conformidad con la legislación mexicana, mediante la Escritura Pública número 28,700 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS) con fecha del 31 (TREINTA Y UNO) de enero del año 2020 (DOS MIL VEINTE), otorgada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público número 36 (TREINTA Y SEIS) de Guadalajara, Jalisco.
2. Que su representante legal cuenta con las facultades para la celebración del presente contrato tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 21,030 (VEINTIUN MIL TREINTA) con fecha del 21 (VEINTIUNO) de octubre del año 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Manuel Beas Pérez, Notario Público 112 (CIENTO DOCE) de Guadalajara, Jalisco y que a la fecha no se han revocado ni modificado.
3. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes FLO200204V97.
4. Tener su domicilio en la calle Himno, número exterior #2272 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS).
5. Que requiere de los servicios de "EL PRESTADOR" para llevar a cabo las acciones materia de este contrato.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – "EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "EL PRESTATARIO", sus servicios profesionales referentes a "SERVICIOS CONTABLES", "ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO", "GESTIÓN LEGAL PARA SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS", "SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y COSTOS", "ASESORIA ADMINISTRATIVA", "ASESORIAS CONTABLES", "SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA", entre otros más que podrán ser añadidos posteriormente.

“EL PRESTADOR” se obliga a desarrollar el servicio profesional que se establece en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de **“EL PRESTATARIO”** aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.

SEGUNDA. – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD. – La función de este contrato es que **“EL PRESTADOR”**, le dará servicio con exclusividad a **“EL PRESTATARIO”**.

Es decir, cuando **“EL PRESTATARIO”** necesite el servicio, puede buscarlo y pactarlo, pero será **“EL PRESTADOR”** quien lleve a cabo la operación como una gestión.

TERCERA. – MODIFICACIÓN. – **“LAS PARTES”** están conformes en que la presente contratación tiene como fundamentos los lineamientos contenidos dentro del presente, mismos que se podrá convenir acuerdo entre **“LAS PARTES”** su modificación mediante la manifestación de voluntad en otro instrumento jurídico.

CUARTA. – INFORMES. – **“EL PRESTADOR”** se obliga a informar a **“EL PRESTATARIO”** del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato y a no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de **“EL PRESTATARIO”**.

QUINTA.- VIGENCIA. – Se estipula que la vigencia del presente comenzará a partir del día 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, misma que podrá ser prorrogada, previo acuerdo entre las partes.

SEXTA. – CONTRAPRESTACIÓN. - **“EL PRESTADOR”** recibirá por concepto de contraprestación, la suma determinada que emane de las facturas correspondientes que él mismo entregará a **“EL PRESTATARIO”** en su momento, de conformidad con los términos que le concede para realizar los servicios objeto del contrato.

“EL PRESTADOR” conviene en que las remuneraciones que perciba por la realización de los servicios materia de este contrato serán las únicas que recibirá de acuerdo con la prestación del servicio.

SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO .- “EL PRESTATARIO” se obliga a pagar los honorarios de **“EL PRESTADOR”** a través de transferencia electrónica, previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia.

OCTAVA. – RELACION NO LABORAL. – Queda expresamente convenido que cuando **“EL PRESTADOR”** se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo laboral o de ninguna otra índole entre **“EL PRESTATARIO”** y el mismo, quedando a cargo de **“EL PRESTADOR”**, todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por **“EL PRESTATARIO”**.

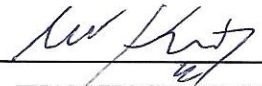
NOVENA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO. – El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula quinta, previo aviso que dé la otra con 30 días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, **“EL PRESTATARIO”**, tenga oportunidad de designar a quien sustituya a **“EL PRESTADOR”**.

DÉCIMA. – RESCISIÓN. – Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que emanan del código civil vigente para el Estado de Jalisco, como consubstanciales a las obligaciones de las partes, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

DÉCIMA PRIMERA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o fuero.

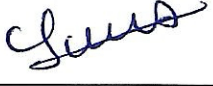
Leído que fue por ambas partes este documento e impuestos de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 04 días del mes de septiembre del año 2023.

“EL PRESTADOR”



IVAN KOSTYN CHÁVEZ
En representación de
MONTY SERVICIOS CONTABLES S.C

“EL PRESTATARIO”



LUIS JORGE MARTÍNEZ ESPARZA
En representación de
FDM LOGISTICA, S.A. DE C.V.



2015/000

Debido a las bajas temperaturas, se recomienda a los conductores y pasajeros
de las obligaciones que corresponden, en caso de que se presenten
dificultades a las 12:00 horas de la noche, se recomienda a las 12:00

REPRESENTANTE

[Handwritten signature]

IVAN ROBERTO CORTES

MONTE CARLO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

[Handwritten signature]

IVAN ROBERTO CORTES

MONTE CARLO S.A. DE C.V.